

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/2673/25

הצעת חוק שיעור ריבית פיגורים מקסימלי (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק הריבית 1. בחוק הריבית, התשי"ז–1957¹, בסעיף 3(א), בהגדרה "ריבית פיגורים", בסופה יבוא "כאמור בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961²".
2. תיקון חוק המיס 2. בחוק המיס, התשי"ט–1959³, בסעיף 112 –
- (1) בסעיף קטן (ג), אחרי "תשלומי פיגורים" יבוא "כאמור בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961⁴".
- (2) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:
- "(ד) לא נקבעו כללים כאמור בסעיף קטן (ג), ישולם החוב בתוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961".
3. תיקון חוק פסיקת ריבית והצמדה 3. בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961⁵ –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא:
- "ריבית בנק ישראל" – שיעור הריבית המרבי או המזערי, לפי העניין, שנקבע בידי בנק ישראל בתחילת כל חודש, במכרזי הפיקדונות או ההלוואות, לפי העניין, שעורך בנק ישראל לתאגידים הבנקאיים";
- (2) בסעיף 5(ב), אחרי "(להלן – ריבית פיגורים)", יבוא "ובלבד ששיעור זה לא יעלה על שיעור ריבית בנק ישראל בתוספת 4 נקודות האחוז לשנה".

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 50.

² ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

⁴ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

⁵ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

4. תיקון חוק המכר (דירות) – בחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973⁶, בסעיף 5(א), ברישה יבוא "בכפוף לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961"⁷.
5. תיקון חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) – בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה של תשלומי חובה), התש"ס–1980⁸, בסעיף 1, בהגדרה "תשלומי פיגורים", בסופה יבוא "ובכפוף לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961"⁹.
6. תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982¹⁰, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פעולת בזק" יבוא:
- "ריבית פיגורים" – כמשמעותה בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961¹¹.
7. תיקון חוק הדואר – בחוק הדואר, התשמ"ו–1986¹² –
- (1) בסעיף 1ח, בפסקה (3) אחרי "ריבית פיגורים" יבוא "כאמור בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961"¹³;
- (2) בסעיף 37א, אחרי "ריבית פיגורים" יבוא "כאמור בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";
- (3) בסעיף 109ו, בסופו יבוא "פיגורים כאמור בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961".
8. תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות – בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995¹⁴, בסעיף 1, בהגדרה "חוב", במקום "בתוספת פיגורים" יבוא "בתוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961"¹⁵.
9. תיקון חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) – בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה–1995¹⁶ –
- (1) בסעיף 12ג –
- (א) בסעיף קטן (א), במקום ההגדרה "ריבית פיגורים" יבוא:

⁶ ס"ח התשל"ג, עמ' 196.
⁷ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.
⁸ ס"ח התש"ס, עמ' 46.
⁹ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.
¹⁰ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.
¹¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.
¹² ס"ח התשמ"ו, עמ' 79.
¹³ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.
¹⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.
¹⁵ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.
¹⁶ ס"ח התשנ"ה, עמ' 490.

"ריבית פיגורים" – כמשמעותה בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961¹⁷.

(ב) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) בתום שלושה חודשים מהמועד הקובע לפרעון החוב, תיוסף לחוב חלוט שלא שולם, כולו או חלקו, ולהפרשי ההצמדה שחושבו בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ריבית פיגורים כמשמעותה בסעיף קטן (א).";

(ג) בסעיף קטן (ד), המילים "תוספת הפיגור" – יימחקו;

(2) בסעיף 12ד, המילים "תוספת פיגור" – יימחקו.

תיקון חוק נתיבים 10. בחוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000¹⁸, בסעיף 4ב(ב), פסקה (2) – תימחק. מהירים

תיקון חוק אוויר 11. בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008¹⁹, בסעיף 31(ב) אחרי "ריבית פיגורים" יבוא נקי "כאמור בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961²⁰".

ד ב ר י ה ס ב ר

ריבית פיגורים היא אחד הצעדים בהם נקט המחוקק על מנת להגן על נושים מפני הפרת התחייבויות לתשלום במועד. ריבית הפיגורים היא ריבית בשיעור עונשי המתווספת על גובה החוב, כאמור בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה. מנגנון זה, נועד להרתיע חייבים מפני אי-תשלום חובות במועד פירעונם, באמצעות הטלת שיעור ריבית גבוה מהריבית הרגילה.

ואולם, היד על ניפוח החוב קלה מדי. ריביות פיגורים במקרים רבים הן מרחיקות לכת, והשילוב של ריביות גבוהות יחד עם "הוצאות טיפול" ושכר טרחה מופרזים, מייצרים מצב שחובות "רגילים" הפכו לחובות אימתניים שאין באפשרותו של האדם הסביר לשלם אותם. כך, ריבית הפיגורים הופכת לא פעם לקש האחרון, השובר בפועל את גבו של האזרח ובכך היא מובילה פעמים רבות לצירופם של אזרחים ומשפחות למעגל העוני. ריבית פיגורים בשיעור גבוה מהרצוי, מאמירה את שיעור החוב ומקשה על החייב לשלמו במהרה ולחזור לנהל אורח חיים נורמטיבי. זאת בפרט לאור יוקר המחייה ושחיקת השכר במשק, המובילים לכך כי משכורתם של רבים מאזרחי ישראל אינה מאפשרת את קיומם בכבוד. על כך יש עוד להוסיף את העדר הביטחון התעסוקתי המאפיין בימינו את שוק העבודה הישראלי ואת המצב הביטחוני בארצנו. מציאות זו, הרוויה בהתפתחויות בלתי צפויות המאיימות על יציבותו הכלכלית של האזרח הישראלי מקשה על אזרחים רבים לעמוד בתכנונים הפיננסיים והכלכליים שהם עושים ולעמוד בהתחייבויות כלכליות ארוכות טווח. כך, רבים ממי שבני מעמד הביניים נופלים אל מתחת לקו העוני ואלה שמלכתחילה מצבם הכלכלי פחות טוב מתרסקים כליל. למעשה, גובהה המופרז של ריבית הפיגורים

¹⁷ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

¹⁸ ס"ח התש"ס, עמ' 199.

¹⁹ ס"ח התשס"ח, עמ' 752.

²⁰ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

גרמה לכך שהיא משיגה את המטרה ההפוכה לגמרי מזו שנועדה להשיג, והיא גורמת לחובות שלעולם אי אפשר יהיה להחזיר אותם במקום שתמנע מחובות להיווצר.

מטרתה של הצעה זו לווסת את גובה ריבית הפיגורים על מנת למנוע ניפוח של חובות למימדים שלא ניתן להחזירם, ובכך לבלום את ההידרדרות במצבם הכלכלי-חברתי של בני מעמד הביניים ומטה.

יצוין שעובר לתיקון 8 לחוק פסיקת ריבית והצמדה מנגנון ריבית הפיגורים היה קבוע בסעיף 10א לחוק ההוצאה לפועל בשיעור קבוע ועמד על אחוז קבוע של 4% לשנה. לפי המנגנון הקבוע כיום בחוק, לאחר תיקון 8, הסמכות לקבוע את שיעור ריבית הפיגורים נתונה לשר האוצר, בכפוף להתייעצות עם שר המשפטים, נגיד בנק ישראל ואישורה של וועדת הכספים של הכנסת. מטרתו של הסדר זה הייתה להעניק לשר את האפשרות לקבוע את שיעור ריבית הפיגורים באופן דינמי, ותוך התחשבות בשינויים החלים במשק.

לאור האמור, מוצע לתקן את ספר החוקים הישראלי, כך ששיעור ריבית הפיגורים המקסימלי יחושב על בסיס ריבית בנק ישראל הנקבעת ביחס לשינויים במשק, מדי חודש, בתוספת שלא תעלה על 4% לשנה, בדומה למצב שהיה קבוע בחוק עובר לתיקון 8 לחוק פסיקת ריבית והצמדה כפי שהיה קבוע בסעיף 10א לחוק ההוצאה לפועל. לשם שמירת אחידות הדין הישראלי, מוצע להחיל את התיקון בכל החוקים בהם קבועה כיום ריבית פיגורים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2877), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/22/979 ; פ/23/645 ; פ/24/1262).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)